

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2189/2532

นายก ฤณย์ คง นคร
นาย ประทีป อิศสระพิทักษ์กุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16

การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่น จนนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าทั้งหมดรวมกัน โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสินค้าจำพวก น้ำยาฆ่าอย่างตราวัวแดงส่วนของจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตราแพะแดง แม้สลากของจำเลยจะระบุชื่อร้านค้าและจังหวัดที่ผลิตสินค้าของจำเลยต่างกับของโจทก์แต่การประดิษฐ์รูปแพะแดงของจำเลยให้มีโหนก มีเขายาว หางยาวคล้ายวัวแดง ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดการสับสนยากที่จะแยกแยะได้ว่าเครื่องหมายใดเป็นที่หมายแห่งสินค้าของโจทก์หรือจำเลย ทั้งข้อความที่แตกต่างเป็นข้อความเพียงสั้น ๆ ปนอยู่กับข้อความอื่นทั้งหมดในสลากซึ่งเหมือนกับข้อความในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกตัวอักษรทั้งลักษณะและขนาด กรณีถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนแล้ว ในคดีเครื่องหมายการค้า ศาลจะพิพากษาให้นายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ไม่ได้ เพราะเป็นการบังคับบุคคลที่มีได้เป็นคู่ความในคดี และโจทก์ก็สามารถไปขอจดทะเบียนได้เองอยู่แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาฆ่าแมลงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราวัวแดงต่อกรมทะเบียนการค้าแล้ว ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราวัวแดงโดยเพิ่มเติมคำบนรูปเครื่องหมายการค้าแต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแจ้งว่า เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย รับจดทะเบียนให้โจทก์ไม่ได้ การกระทำของจำเลยเป็นการแข่งขันทางการค้าโดยไม่เป็นธรรม และไม่สุจริต จึงขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตราวัวแดงดีกว่าจำเลย เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอโจทก์

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปแพะแดงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตราวัวแดงดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามที่จำเลยฎีกาประการแรกสรุปได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นั้น คือเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งเป็นรูปวัวแดงไม่มีตัวหนังสือล้อมรอบ ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 1 หรือ 5 สำหรับเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 2 จำเลยได้ใช้มาก่อนมีการจดทะเบียนเป็นเวลานานโดยโจทก์ไม่ได้คัดค้านหรือฟ้องร้องจำเลย เพราะเครื่องหมายการค้าหมายเลข 2 ของจำเลยกับ

เครื่องหมายการค้าหมายเลข จ.4 ของโจทก์ต่างกันโดยของโจทก์ไม่มีสีสรรของสลาภจตุ
ตะเบียนไว้ในรูปขาวดำ ไม่มีตัวหนังสือล้อมรอบตราวัวแดง และการวางรูปตราวัว
แดงก็ไม่เหมือนกับของจำเลย เครื่องหมายการค้าหมายเลข จ.1, จ.5 ซึ่งมีสีสรร โจทก์
เพิ่งทำขึ้นและนำมาขอจดทะเบียนหลังจากจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
หมายเลข จ.2 ถึง 2 ปี นายทะเบียนจึงไม่รับจดทะเบียนให้เพราะเห็นว่าเหมือนหรือ
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข จ.2 ของจำเลยซึ่งได้จดทะเบียนไว้
ก่อน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.2
เหมือนกับเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.4 ของโจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าดีกว่าโจทก์นั้น เห็นว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนที่
15168เอกสารหมายเลข จ.4 ของโจทก์ ซึ่งจำเลยรับว่าโจทก์ได้จดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2493 ก่อนที่จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย เป็น
เครื่องหมายการค้าที่มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นภาพสัตว์ และส่วนที่เป็นตัว
อักษรส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.2 ก็มีส่วนประกอบ 2
ส่วนเช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบส่วนที่เป็นภาพสัตว์แล้วจะเห็นว่ามีความคล้าย
กันแม้จำเลยจะเรียกรูปภาพสัตว์ของจำเลยว่าแพะแดง แต่จำเลยก็ประดิษฐ์รูปแพะ
ของจำเลยให้มีโหนก มีเขายาว หางยาวคล้ายวัวแดงโดยเฉพาะส่วนที่เป็นตัวอักษร
นั้นจำเลยได้นำตัวอักษรที่เป็นข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาจีน รวมถึงการวางรูป
การทำเส้นเป็นกรอบของโจทก์มาใช้ทั้งหมด คงเปลี่ยนเฉพาะที่เป็นชื่อบริษัทอารยะ
ร.น.91จังหวัดตรังเป็นนครวิถิพาณิชย์ จังหวัดนครฯ เท่านั้น แสดงให้เห็นถึงเจตนา
อันไม่สุจริตของจำเลยในอันที่จะลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ สำหรับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 เมื่อพิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่า
โจทก์นำเอาเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข จ.4 ของโจทก์เองที่จดทะเบียนไว้
แล้วมาเพิ่มเติมข้อความล้อมภาพสัตว์ คือ วัวแดงขึ้นเท่านั้น แม้โจทก์เพิ่งนำ
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข จ.1 ไปขอจดทะเบียนหลังจากที่จำเลยจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 2 แต่โจทก์ก็ยืนยันว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมาก่อนนั้นแล้ว กรณีจึงถือว่าจำเลยนำเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ใช้อยู่แล้วมาดัดแปลงและนำไปขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย โดยมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลยจงใจลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังจะเห็นได้อีกข้อหนึ่งคือ หลังจากโจทก์ยื่นฟ้องเป็นคดีนี้แล้วจำเลยได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกคำขอหนึ่งโดยใช้รูปแพะแดงหางสั้นเป็นเครื่องหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยกับของโจทก์ไม่เหมือนกัน ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 9 ซึ่งเป็นการกระทำที่สื่อถึงความไม่สุจริตใจของจำเลยหากจำเลยมั่นใจว่าเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นของจำเลยเอง จำเลยมิได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยจะต้องกระทำเช่นนั้น ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังวินิจฉัยมาแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 1 ดังกล่าวดีกว่าจำเลย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาอีกประการหนึ่งว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยไม่เหมือนกันเพราะของโจทก์เป็นวัว ส่วนของจำเลยเป็นแพะนอกจากนั้นสลากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังระบุไว้ว่าบริษัทอารยะ ร.น. 91 จังหวัดตรัง ส่วนของจำเลยก็ระบุไว้ชัดเจนว่านครวิถิพาณิชย์ จังหวัดนครฯ นั้น เห็นว่า จำเลยมีเจตนาที่เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่างเห็นได้ชัด ด้วยการประดิษฐ์รูปแพะแดงให้มีลักษณะเหมือนกับวัวแดงซึ่งการกระทำดังกล่าวย่อมทำให้ประชาชนเกิดการสับสนเพราะหากมองผ่าน ๆ แล้ว ยากที่จะแยกแยะได้ว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายแห่งสินค้าของจำเลยหรือของโจทก์กรณีฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน และแม้ภายใต้เครื่องหมายซึ่งเป็นรูปสัตว์คือรูปวัวแดง จะมีข้อความดังที่จำเลยอ้างก็ตาม การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นจน

นับได้ว่าเป็นการลงสาธยายหรือไม่ จะต้องพิจารณาส່วนประกอบของ
เครื่องหมายการค้าทั้งหมดรวมกันข้อความที่จำเลยกล่าวนั้นปรากฏว่าเป็นข้อความ
เพียงสั้น ๆ ปนอยู่กับข้อความทั้งหมดซึ่งมีเป็นจำนวนมากในสลาก
เครื่องหมายการค้าซึ่งข้อความทั้งหมดนั้นเหมือนกันกับข้อความใน
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.4 ของโจทก์ทุกตัวอักษร แม้กระทั่งลักษณะ
และขนาดของตัวอักษรก็เหมือนกัน โอกาสที่ประชาชนจะสังเกตและแยกแยะข้อ
แตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยจึงไม่สามารถกระทำได้
โดยง่าย กรณีถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์จนนับได้ว่าเป็นการลงสาธยาย ที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตราไว้แดงดีกว่าจำเลยต้องด้วยความ
เห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอให้แก่โจทก์นั้น เป็นการบังคับบุคคลที่มีได้เป็นคู่ความใน
คดี และโจทก์ก็สามารถจัดการในเรื่องนี้ได้เองอยู่แล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการไม่ถูก
ต้องสมควรแก้ไขในเรื่องนี้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอให้ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอที่ 106755 ให้แก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สหัช สิงหวิริยะ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ